

개 선 사 항

1. 제 목 : 행정정보공개운영지침에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇◇◇부

3. 내 용 : 우리 공단에서는 본사 및 각 소속기구에서 보유·관리하는 정보에 대한 정보공개업무를 투명하고 효율적으로 처리하기 위해 「행정정보공개운영지침」을 운영하고 있습니다.

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제17조(비용 부담) 제1항에 따르면 정보의 공개 및 우송 등에 드는 비용은 실비(實費)의 범위에서 청구인이 부담한다고 되어 있으며, 같은 법률 시행령 제17조(비용 부담) 제1항에 따르면 정보의 공개 및 우송에 드는 비용은 수수료와 우편요금으로 구분하고, 같은 법률 시행규칙 제7조(수수료의 금액)에서 수수료를 명시하고 있습니다.

따라서 우리 공단에서는 관련 지침에 정보 공개 및 우송 등 처리 시 소요되는 비용에 대해 청구인이 수수료를 부담한다는 내용을 명시해야 하며, 홈페이지 등에 수수료를 공시하는 경우 관련 법령이 개정되는 등의 사유로 수수료가 변경될 때에는 변경내역을 즉시 업데이트하여 업무에 혼선이 생기지 않도록 하여야 합니다.

그런데 2017년 규정관리 특정감사 시 우리 공단 정보공개 관련 지침을 확인한 결과, 「행정정보공개운영지침」 제7조(정보공개업무 처리절차) 제2항에 따르면, 청구서를 이송 받은 처리부서는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 공개여부를 결정한 후 청구인에게 지체 없이 통지하여야 하며 다만, 부득이한 사유로 그 기간 내에 공개여부를 결정할 수 없는 경우에는 10일의 범위 내에서 결정기간을 연장할 수 있고, 이 경우 연장된 사실과 그 사유를 청구인에게 문서로 통지하여야 하며 정보공개청구 및 처리절차는 별표 3과 같다.라고 규정되어 있고, 별표 3의 처리절차도에 '수수료 납부'라고 명시되어 있으나, 지침 조문에는 청구인의 수수료 납부에 대한 내용이 명시되어 있지 않은 사실이 있습니다.

또한 우리 공단 홈페이지의 정보공개안내에 따르면 정보공개에 소요되는 비용은 청구인의 부담으로 한다고 명시되어 있으며, 이에 대해 관련 수수료를 공지하고 있으나, 일부 항목은 현재 시행 중인 「공공기관 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 제7조 별표에 명시된 수수료가 아닌 법령 개정 전 수수료가 공지되어 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□이사는

- 「행정정보공개운영지침」에 청구인의 수수료 부담에 관한 내용을 명시하시기 바랍니다.(개선)
- 홈페이지의 '정보공개 안내' 란에 공지되어 있는 수수료를 개정된 내용으로 빠른 시일 내에 수정하시기 바랍니다.(통보)